

Riassunto sintetico per il visurista

Cosa è successo

Dalla documentazione emerge che alcuni immobili NON risultavano originariamente in piena proprietà, ma erano separati tra:

- **nuda proprietà;**
- **usufrutto.**

In particolare:

Immobili A-B

(sub 3 e sub 9)

- Mobilcom acquistò inizialmente solo la **nuda proprietà**;
 - l'usufrutto risultava ancora intestato a Marinelli Giuseppina;
 - successivamente Mobilcom acquistò anche l'usufrutto.
-

Immobili E-F-G

(sub 15/16/17 e particella 1237)

- Ribichini Gino & C. snc si riservò l'usufrutto;
- Mobilcom risultava nudo proprietario;
- l'atto del 2006 parla di "ricongiungimento usufrutto";
- MA nelle formalità del 2008 e del 2010 la Conservatoria continua ancora a distinguere:
 - Mobilcom = nuda proprietà;
 - Ribichini = usufrutto.

Questa è la criticità principale.

Immobili I-L

(sub 6 e sub 10)

- derivano anche da successione;
- la relazione notarile segnala:
 - mancanza di accettazioni di eredità trascritte.

Possibile problema di continuità trascrittiva ex art. 2650 c.c.

Cosa deve verificare il visurista

1. Verifica decisiva

Cercare se esiste una formalità trascritta di:

- consolidazione usufrutto;
- riunione usufrutto;
- estinzione usufrutto;
- cancellazione usufrutto.

Per:

- sub 15;
 - sub 16;
 - sub 17;
 - particella 1237;
 - sub 3;
 - sub 9.
-

2. Acquisire le note integrali

Da prendere:

- RP 11137/2005;
- RP 11710/2005 (rettifica);
- RP 1610/2007;
- RP 545/2008.

Per capire:

- esatti diritti trasferiti;
 - eventuali annotazioni;
 - consolidamento reale.
-

3. Controllare le formalità esecutive

Verificare:

- pignoramento 2008;
- rettifica 2010;
- pignoramento 2022.

Per capire:

- quale diritto reale veniva realmente colpito:
 - piena proprietà;
 - nuda proprietà;
 - usufrutto.

4. Verificare successioni

Per sub 6 e sub 10:

- cercare accettazioni di eredità trascritte;
- oppure atti equivalenti con accettazione tacita.

Sintesi finale tecnica

Il punto centrale è verificare se la piena proprietà pignorata nel 2022 risultasse realmente consolidata nei registri immobiliari, perché le formalità del 2008 e del 2010 continuavano ancora a rappresentare alcuni immobili come separati tra nuda proprietà e usufrutto.